THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 01/2020JCCI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: ***Kiến nghị đối với Quỹ phòng, chống thiên tai***

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Văn phòng Chính phủ

- Văn phòng Quốc hội

- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trước tiên, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của JCCI trong suốt thời gian qua.

Liên quan tới việc triển khai thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định Pháp luật, các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và các doanh nghiệp trên cả nước nói chung đã và đang gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là trong việc thu từ người lao động để nộp cho Quỹ. Về vấn đề này, JCCI cũng đã có các công văn trình bày khó khăn và đóng góp ý kiến sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP và Nghị định 104/2017/NĐ-CP như công văn số 12/2018JCCI, số 18/2018JCCI,... gửi các quý Cơ quan ban ngành.

Và vừa qua, Nghị định số 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được ban hành, đã quy định rõ hơn một số vấn đề như hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng chống thiên tai và tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai; quy định rõ ràng hơn về đối tượng miễn giảm nộp Quỹ.

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn mà các doanh nghiệp kiến nghị trong các văn bản trước đây chưa được giải quyết. Do đó, chúng tôi xin phép gửi lại các quý Cơ quan ban ngành những khó khăn còn tồn đọng và kiến nghị để việc triển khai thu, nộp Quỹ từ người lao động được đảm bảo công bằng và không gây ra sự bất mãn.

STT	Nội dung chính	Chi tiết khó khăn, vướng mắc
1	Cách thức để thu quỹ	Doanh nghiệp chưa có cách nào để thu quỹ từ người lao động vừa phù hợp Pháp luật, vừa hiệu quả lại đảm bảo sự công bằng, không gây ra sự bất bình từ người lao động, do: - Theo quy định của Bộ Luật Lao động và Nội quy lao động, doanh nghiệp không thể khấu trừ lương của người lao động. - Việc thu trực tiếp từng cá nhân bằng tiền mặt là không thể thực hiện trong doanh nghiệp. Bởi việc xử lý tiền mặt tại doanh nghiệp gây nhiều rủi ro, nguy hiểm và phức tạp như: nhầm lẫn trong quá trình thu có thể dẫn đến đếm thiếu, thu thiếu tiền; thu phải tiền giả; có thể xảy ra tình trạng mất cắp cũng như người lao động phụ trách thu quỹ nổi lòng tham chiếm đoạt số tiền lớn,… - Do công việc của doanh nghiệp là sản xuất, kinh doanh nên doanh nghiệp cũng không thể tổ chức được hệ thống, cơ cấu nhân sự để thu, quản lý quỹ và viết, theo dõi, quản lý biên lai nếu như thu trực tiếp bằng tiền mặt. - Nhận thức và tâm sinh lý của mỗi lao động khác nhau, không phải người lao động nào cũng tự giác tuân thủ mặc dù doanh nghiệp đã tích cực thông tin và tuyên truyền việc thu nộp Quỹ nhưng người lao động vẫn không hợp tác đóng quỹ. Trong khi doanh nghiệp cần giữ người cho sản xuất kinh doanh nên chúng tôi không thể thúc ép người lao động đóng Quỹ được, khi có người lao động không hợp tác nộp sẽ nảy sinh tâm lý so sánh lẫn nhau về việc người nộp người không. Nếu việc thu tiền của người lao động mà khiến họ cảm thấy không thoải mái, bất công bằng có thể

		dẫn đến nhiều vấn đề đáng tiếc trong doanh nghiệp như gây đình công ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.
2	Đối tượng áp dụng chế tài xử phạt	Nghị định 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định nếu người lao động vi phạm việc đóng Quỹ sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể xử phạt người lao động cũng như doanh nghiệp không thể là đối tượng bị phạt nếu không thu được từ người lao động vì lí do như sau: - Công việc của doanh nghiệp chỉ là sản xuất và kinh doanh. Chỉ riêng việc quản lý, vận hành Công ty đã hết sức khó khăn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những vấn đề đáng tiếc. Việc quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thu quỹ từ người lao động và áp dụng chế tài phạt làm tăng thêm trách nhiệm và gây áp lực hơn cho doanh nghiệp. Trong khi doanh nghiệp cũng đã hết sức nỗ lực trong việc tuyên truyền và thu quỹ từ người lao động. - Việc tuyển người và giữ người trong doanh nghiệp là hết sức khó khăn nên doanh nghiệp không thể ép người lao động đóng Quỹ cũng như áp dụng bất kì chế tài gì với người lao động nếu họ không đồng ý đóng. - Ngoài ra, trách nhiệm thu các khoản đóng góp từ người dân cho ngân sách Nhà nước phải là trách nhiệm của các cơ quan ban ngành Nhà nước, việc quy định trách nhiệm cho doanh nghiệp là không hợp lý.
3	Sự bất công bằng về việc thu Quỹ và mức thu Quỹ	1. Đối với lao động đã nộp quỹ tại địa phương (do chưa nắm được quy định phải đóng tại doanh nghiệp) và đối với lao động đã nộp quỹ tại Công ty cũ nhưng không có biên lai thu, việc tiếp tục thu quỹ tại doanh nghiệp sẽ khiến người lao động đóng chồng chéo 2-3 lần, gây bất công và bất bình đẳng cho người lao động. Việc không thu Quỹ tại doanh nghiệp đối với các đối tượng này cũng gây bất công do mức đóng chênh lệch khoảng 10 lần giữa việc đóng Quỹ tại địa phương và tại doanh nghiệp. 2. Mức thu áp dụng đối với người lao động trong các doanh nghiệp là quá cao, tạo áp lực cũng như gây khó khăn cho đời sống của người lao động do họ đã đóng thuế và nhiều khoản Quỹ khác.

		3. Việc căn cứ trên mức lương để quy định chênh lệch mức đóng góp giữa lao động trong Doanh nghiệp ngoài nhà nước, lao động trong Cơ quan nhà nước, lao động tự do không đảm bảo sự công bằng cho người lao động trong khi trách nhiệm xã hội là công bằng giữa các cá nhân và khi thiên tai xảy ra, tất cả đều chịu rủi ro và nhận hỗ trợ như nhau, người đóng Quỹ nhiều hơn cũng không được hỗ trợ nhiều hơn. 4. Theo khảo sát của doanh nghiệp, việc người lao động trong doanh nghiệp phản đối đóng quỹ là do mức thu quá cao (1 ngày lương tối thiểu vùng) và có sự chênh lệch quá lớn (khoảng 10 lần) giữa lao động trong doanh nghiệp và lao động tự do. Dù trên thực tế có nhiều người kinh doanh tự do, thu nhập cao hơn rất nhiều lần so với người lao động trong doanh nghiệp. Và bản thân người lao động cũng chưa thấy thuyết phục về quyền lợi họ nhận được sau khi họ đóng góp cho Quỹ. 5. Việc thu Quỹ một lần trong năm vào trước 30 tháng 5 hàng năm không đảm bảo sự công bằng cho tất cả lao động do có lao động chỉ đi làm một tháng, thậm chí 1 ngày rồi nghỉ việc cũng phải đóng một ngày lương tối thiểu vùng, có lao động vào làm việc sau thời điểm thu quỹ, có thời gian làm việc tại Công ty dài hơn nhưng lại không bị thu tiền do không có đợt thu.
4	Chưa quy định rõ ràng về công thức tính 1 ngày lương tối thiểu vùng	Theo quy định khoản đóng góp bắt buộc của người lao động trong doanh nghiệp là 1 ngày lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, Nghị định không quy định rõ công thức tính 1 ngày lương tối thiểu vùng trên bao nhiêu ngày làm việc trong tháng nên sẽ dẫn tới sự chênh lệch giữa khoản thu của các địa phương và các doanh nghiệp khác nhau khiến người lao động có thể nảy sinh tâm lý so sánh, thậm chí nghi ngờ về việc thu của doanh nghiệp không minh bạch, từ đó có thể dẫn tới đình công, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
5	Chưa quy định rõ ràng trong việc thu quỹ với một số đối	1. Trường hợp người lao động có thời gian làm việc tại mỗi Công ty rất ngắn nên chưa đóng quỹ tại bất kì Công ty nào, doanh nghiệp không thể kiểm soát được. 2. Doanh nghiệp không thể thu của người lao động đang nghỉ

	tượng, trường hợp	thai sản, lao động nghỉ dài ngày, lao động nghỉ không lương do chỉ có 1 đợt thu duy nhất trong năm. 3. Do lao động tại doanh nghiệp biến động thường xuyên và hàng ngày, doanh nghiệp cũng không thể thu của lao động nghỉ việc tại thời điểm nhận được thông báo của Quỹ về khoản tiền nộp, sau khi đã lập xong danh sách thu, trong khi đang xử lí việc thu tiền,… 4. Đối với người lao động đang trong thời gian học nghề, thực tập, thử việc tại doanh nghiệp (chưa có hợp đồng chính thức với doanh nghiệp) có áp dụng mức thu giống như các lao động khác hay không chưa được quy định. Việc thu quỹ sẽ không hợp lý nếu sau thời hạn thử việc, thực tập mà kết quả không đạt yêu cầu nên Công ty không ký hợp đồng với họ. 5. Việc phân biệt công nhân viên đã đóng (tại nơi làm việc cũ) và công nhân viên chưa đóng rất phức tạp và mất thời gian.
6	Việc xác minh đối tượng miễn giảm, đối tượng đã nộp Quỹ tại địa phương	Việc xác minh lý lịch công nhân viên để kê khai đối tượng miễn giảm rất phức tạp và mất thời gian đối với các doanh nghiệp có số lượng công nhân viên lớn. Đồng thời, doanh nghiệp không có đủ khả năng để xác nhận giấy tờ công nhân viên nộp để được hưởng miễn giảm, giấy tờ chứng minh đã nộp Quỹ tại địa phương, đã nộp Quỹ tại doanh nghiệp cũ là thật hay giả mạo.
7	Biên lai nộp quỹ tại Doanh nghiệp	1. Theo nguyên tắc, mọi khoản thu nộp đều phải có chứng từ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể xuất hóa đơn, biên lai thu cho người lao động như bằng chứng của việc thu Quỹ do đây là khoản thu nộp cho Nhà nước. Do vậy, nếu người lao động nộp tiền cho Công ty và yêu cầu Công ty cung cấp Biên lai tài chính về việc đóng quỹ thì Quỹ có thể cung cấp Biên lai không? 2. Do công việc của doanh nghiệp là sản xuất, kinh doanh nên doanh nghiệp cũng không thể tổ chức được hệ thống cơ cấu nhân sự để mua, viết biên lai, theo dõi, quản lý biên lai cũng như thu tiền, quản lý tiền nếu như thu bằng tiền mặt. 3. Nếu không cung cấp biên lai, khi người lao động chuyển

		việc, họ sẽ không có bằng chứng chứng minh đã đóng Quỹ tại Công ty cũ thì làm thế nào? 4. Nếu người lao động đã đóng tại Công ty cũ nhưng không nhận được biên lai từ Công ty cũ thì người lao động sẽ cần nộp bằng chứng gì cho Công ty mới để không phải tiếp tục đóng Quỹ tại Công ty mới? Nếu người lao động khăng khăng đã đóng nhưng không thể nộp giấy tờ chứng minh thì những đối tượng này sẽ bị xử lý thế nào?
8	Biên lai nộp quỹ tại địa phương	Người lao động đã nộp tại địa phương nhưng không lấy được biên lai thu của địa phương thì làm thế nào để được giảm phần đã nộp cho địa phương?
9	Việc thu nộp Quỹ đối với Công ty có chi nhánh phụ thuộc tại tỉnh thành khác với trụ sở chính	Nghị định 94/2014/NĐ-CP và Nghị định 83/2019/NĐ-CP đều không quy định rõ đối tượng là doanh nghiệp có chi nhánh phụ thuộc tại tỉnh thành khác với trụ sở chính sẽ đóng phần quỹ của doanh nghiệp và phần thu của người lao động tại chi nhánh cho tỉnh thành của trụ sở chính hay của chi nhánh do báo cáo tài chính không phân tách tài sản của trụ sở chính và chi nhánh.
10	Triển khai thu quỹ không đồng đều tại các địa phương, các doanh nghiệp	Việc triển khai thu nộp Quỹ chưa được thực hiện đồng đều tại tất cả các địa phương, các doanh nghiệp khiến người lao động cảm thấy bất công bằng. Theo khảo sát của chúng tôi, đa số các doanh nghiệp đã đóng Quỹ hiện nay là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam (kể cả doanh nghiệp thuộc những Hiệp hội lớn như Dệt may, Da giày, Thủy sản,…) đều không biết về Quỹ này. Đồng thời, theo báo cáo của Tổng Cục Phòng chống thiên tai, tính đến tháng 6/2019, vẫn còn 2/63 tỉnh, thành chưa thành lập Quỹ, 8/63 tỉnh, thành chưa tiến hành thu Quỹ, thực thu chỉ đạt 14% dự thu.

11	Tình hình thu chi Quỹ	Theo báo cáo ngày 25/6/2019 của Tổng Cục phòng chống thiên tai về tình hình triển khai thực hiện Nghị định 94, cả nước đã thu được 2.360 tỷ đồng, chi 918 tỷ đồng, tồn dư Quỹ 1.442 tỷ đồng; 7/63 tỉnh thành chưa chi Quỹ, 7/63 tỉnh thành có thực chi ít hơn 10% số tiền thu được. Thực tế cho thấy Quỹ thu được rất nhiều nhưng chi không đáng kể. Vậy câu hỏi đặt ra là cần xem xét tính cần thiết có phải thu Quỹ nhiều như vậy hay không? Thực tế cũng cho thấy có nhiều Quỹ khác (như Quỹ An toàn lao động, Quỹ Bảo hiểm hất nghiệp, Quỹ Phát triển doanh nghiệp Công nghiệp phụ trợ, Quỹ Khoa học Công nghệ,…) chưa được sử dụng hiệu quả, tiền thu về nhiều nhưng khó lấy ra bởi thủ tục phức tạp nên cũng đã sửa đổi để giảm mức thu.
12	Vấn đề sử dụng quỹ	Nội dung chi Quỹ còn nhiều vấn đề khiến doanh nghiệp và người lao động e ngại trong việc đóng Quỹ như việc kê khai khống thiệt hại do thiên tai gây ra để được hỗ trợ từ Quỹ, việc tiền hỗ trợ từ Quỹ không đến được tay người dân,…

Trên đây là toàn bộ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai. Với những vướng mắc này, chúng tôi xin đề xuất kiến nghị sau đây:

1. Phần đóng góp của người lao động sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú thu thay vì thông qua doanh nghiệp như quy định hiện nay và áp dụng cùng 01 mức thu đồng đều 15.000 đồng/ người cho mọi đối tượng đóng góp.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn bắt buộc phải thu quỹ từ người lao động thì các Cơ quan ban ngành phải có hướng dẫn chi tiết để giải quyết mọi vướng mắc như doanh nghiệp nêu trên.

Là Hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản luôn tuân thủ chấp hành Pháp luật nghiêm ngặt, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của Quỹ cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp vì sự phát triển chung của đất nước. Tuy vậy, với những khó khăn và vướng mắc nêu trên, một lần nữa, chúng tôi khẩn thiết kiến nghị Chính phủ và các Cơ quan ban ngành sớm sửa đổi các quy định Pháp luật cũng như có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các doanh nghiệp để đảm bảo chính sách xây dựng Pháp luật và việc triển khai thu, nộp Quỹ được hiệu quả, kịp thời, đảm bảo công bằng và có tính thực tế.

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Cuối cùng, JCCI sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. JCCI sẽ luôn đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội*
- *Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng*
- *Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh*
- *Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên*
- *Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương*
- *Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục đầu tư nước ngoài*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam*
- *Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh*
- *Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

NOBUFUMI MIURA